ZAKON

O KOMUNALNIM TAKSAMA

("Sl. list SRBiH", br. 21/1977, 35/1988, 26/1989 i "Sl. glasnik BiH", br. 12/2024 - odluka US)

Član 1

Komunalne takse propisuje skupština opštine svojom odlukom.

Član 2

Komunalne takse plaćaju se za korišćenje predmeta i usluga koje tarifom komunalnih taksa utvrdi skupština opštine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 3*

Komunalne takse mogu se propisati za:

1. držanje muzike u ugostiteljskim objektima kao i u ugostiteljskim objektima društvenog standarda;

2. zapremanje trotoara ispred poslovnih prostorija;

3. držanje sredstava za igru (bilijar, karte za igru i si.) u ugostiteljskim objektima, kao i u ugostiteljskim objektima društvenog standarda;

4. *(prestalo da važi)*

5. privremeni boravak u hotelima, motelima, prenoćištima, kampovima i kućnoj radinosti (privremeni boravak);

6. objave i oglase istaknute na javnim mjestima;

7. saopštenja, objave i oglase putem mjesnih razglasnih stanica i drugih sličnih sredstava;

8. držanje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije;

9. korišćenje prostora za parkiranje automobila i njihovih prikolica, motocikla i bicikla na mjestima koja za to odredi skupština opštine;

10. korišćenje slobodnih površina za kampove, šatore ili drugu privremenu upotrebu;

11. izgradnju građevinskih objekata.

(prestalo da važi)

Pod privremenim boravkom,u smislu odredbe tačke 5. stav 1. ovog člana, podrazumijeva se boravak do 30 dana.

Član 4

Ovlašćenje za propisivanje komunalnih taksa iz prethodnog člana ne odnosi se na:

1. muziku koja se reprođukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, televizor i si.);

2. posmrtne objave i oglase, kao i objave i oglase koji se odnose na djelatnost državnih organa i organizacija udruženog rada društvenih djelatnosti;

3. izloge i vitrine koji se nalaze na samoj poslovnoj prostoriji;

4. privremeni boravak lica koja u drugim mjestima borave za vrijeme radne akcije kao članovi radnih brigada i na korišćenje slobodnih površina za i kampove i šatore radnih brigada.

Član 5

Takseni obveznik je lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Član 6

Taksena obaveza nastaje u trenutku kad se počinje koristiti predmet ili usluga' za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Član 7

Komunalne takse plaćaju se u gotovu.

Član 8

Taksu iz tač. 5. i 10. člana 3. ovog zakona ne plaćaju:

1. djeca koja nisu starija od 15 godina;

2. vojni invalidi i invalidi rada;

3. vojnici i pitomci vojnih škola;

4. članovi Saveza slijepih Jugoslavije i članovi Saveza gluvih Jugoslavije;

5. omladina kad boravi u ljetovalištima i odmarališta organizovanim za njih i učesnici ekskurzija koje organizuju škole;

6. lica koja provode godišnji odmor kod svoje uže porodice;

7. lica upućena na pregled i liječenje, kao i lica koja zajednice zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja odnosno udruženja penzionera upućuju u druga mjesta radi oporavka;

8. nosioci Ordena narodnog heroja, "Partizanske spomenice 1941", španski borci, nosioci ordena Kara- đorđeve zvezđe, ordena Belog orla s mačevima i Zlatne medalje Obilića.

Član 9

Za članove Ferijalnog saveza Jugoslavije, Saveza izviđača Jugoslavije, Saveza gorana Jugoslavije, Partizana Jugoslavije - Saveza za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje i Planinarskog saveza Jugoslavije kad borave u vlastitim ili od svog saveza organizovanim ljetovalištima, skupština opštine može propisati plaćanje takse po član 3. tačka 5. ovog zakona najviše do 25% od propisane takse.

Član 10

Lica navedena u čl. 8. i 9. ovog zakona dužna su dokazati osnov po kome će se koristiti odredbama tih članova.

Član 11

Taksu na privremni boravak u drugim mjestima i taksu za korišćenje slobodnih površina za kampove i šatore, ne plaćaju strani državljani koji su po međunarodnim sporazumima oslobođeni od plaćanja drugih taksa i poreza.

Takse iz prethodnog stava ne plaćaju ni drugi strani državljani za koje je oslobođenje od plaćanja tih taksa predviđeno posebnim međunarodnim sporazumom.

Član 12*

(prestalo da važi)

Član 13

Skupština opštine može osloboditi od takse po ovom zakonu pojedine kategorije lica i organizacija.

Član 14

Taksa iz tač. 3, 4. i 8. člana 3. ovog zakona plaća se u godišnjem iznosu.

Opštinska uprava društvenih prihoda vrši svake godine, prema stanju na dan 1. januara, popis lica koja podliježu plaćanju takse iz prethodnog stava. Na osnovu podataka dobivenih popisom utvrđuje se rješenjem za svakog taksenog obveznika iznos takse koji treba da plati.

Takseni obveznici iz stava 1. ovog člana plaćaju taksu u roku od 15 dana, računajući od dana dostava rješenja.

Član 15

Ako u toku godine nastanu uslovi za plaćanje takse iz prethodnog člana ili nastupe promjene koje uslovljavaju plaćanje takse u većem iznosu, takseni obveznik je dužan da u roku od 15 dana o tome podnese prijavu opštinskoj upravi društvenih prihoda.

Organ iz prethodnog stava rješenjem će utvrditi visinu takse u cijelom godišnjem iznosu i pozvati taksenog obveznika da je plati u roku od 15 dana.

Licima koja ne podnesu na vrijeme prijavu po stavu 1. ovog člana ili daju netačne podatke prilikom vršenja popisa po prethodnom članu, razrezana redovna taksa povećava se za 50%.

Član 16

Takseni obveznici dužni su nastanak taksene obaveze u slučaju iz tač. 1. i 2. člana 3.ovog zakona prijaviti opštinskoj upravi društvenih prihoda odmah po prijemu odobrenja za držanje muzike odnosno zapremanje trotoara.

Na osnovu prijave, opštinska uprava društvenih prihoda utvrđuje iznos takse za cijelo vrijeme za koje je odobreno držanje muzike odnosno zapremsnje trotoara i o tome dostavlja rješenje taksenom obvezniku.

Ako se odmjerena taksa odnosi na vrijeme kraće od jednog mjeseca, taksa se ima odmah uplatiti. U protivnom, taksa se plaća u jednakim mjesečnim obrocima unaprijed, i to najkasnije do 5. u mjesecu.

Član 17

Ako licima na privremenom boravku smještaj daju organizacije udruženog rada i druge organizacije, te organizacije su dužne da obračunavaju taksu za privremeni boravak i da je uplaćuju svakog 1. i 15. u mjesecu, U svim ostalim slučajevima skupština opštine propisuje način i rokove plaćanja ove takse.

Član 18

Taksa iz tačke 6. člana 3.ovog zakona obračunava se na osnovu prijave, koju je takseni obveznik dužan da podnese opštinskoj upravi društvenih prihoda prije isticanja objave odnosno oglasa. Taksa se mora uplatiti odmah.

Član 19

Taksu iz tačke 7. člana 3. ovog zakona plaćaju organizacije udruženog rada i druge organizacije preko kojih se vrše saopštenja, objave i oglasi i uplaćuju svakog 1. i 15. u mjesecu

Član 20

Skupština opštine propisuje način i rokove plaćanja takse iz tač. 9, 10. i 11. člana 3. ovpg zakona.

Član 21

Lice koje je platilo taksu koju po odredbama ovog zakona nije bilo dužno da plati, kao i lice koje je taksu platilo u iznosu većem od propisanog, ima pravo na povraćaj iznosa koji nije bilo dužno da plati.

Član 22

Prinudna naplata takse vrši se po propisima o prinudnoj naplati poreza građana.

Ako je takseni obveznik društveno pravno lice, opštinska uprava društvenih prihoda utvrdiće rješenjem iznos neplaćene takse i to rješenje dostaviće Službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, da izvrši naplatu.

Član 23

Pravo na naplatu komunalne takse zastarijeva za dvije godine po isteku godine u kojoj je taksu trebalo platiti, a pravo na povraćaj više plaćene komunalne takse - za dvije godine po isteku godine u kojoj je taksa bila plaćena.

Član 24

Skupštine opština uskladiće svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona, u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 25

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službeni list SKBiH", broj 36/71).

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRBiH".

* Odredbe člana 3. stav 1. tačka 4) i stav 2. i člana 12. Zakona o komunalnim taksama ("Sl. list SRBiH", br. 21/1977, 35/1988 i 26/1989) prestale su da važe na osnovu Odluke US BiH, broj: U-11/23 od 18. januara 2024. godine, koja je objavljena u "Sl. glasniku BiH", br. 12/2024 od 16. februara 2024. godine.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list SRBiH", br. 21/1977, 35/1988, 26/1989 i "Sl. glasnik BiH", br. 12/2024 - odluka US)**
Rubrika:	XIII-5 - Porezi, akcize i poreski postupak/Takse
Nivo dokumenta:	Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službeni glasnik BiH, broj 12/2024 od 16/02/2024**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	02/08/1977 -
Verzija na snazi:	17/02/2024 -
Unijeto u bazu:	19/02/2024
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika